

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1510/2536

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด

ทุ่งสง

โจทก์

นาย ช่วย แก้ว ศ รี สุข กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 213, มาตรา 225

พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 31 วรรคสอง

พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 73 วรรคสอง

ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 31 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 มาตรา 3 วางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทห้าหมื่นบาท แต่โทษฐานทำไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 73 วรรคสองแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2525 มาตรา 4 วางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองแสนบาท โทษจำคุกที่จำเลยทั้งแปดจะได้รับตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ดังกล่าวสูงถึงยี่สิบปีจึงเป็นโทษที่หนักกว่าโทษตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว ซึ่งมีโทษขั้นสูงเพียงสิบห้าปี โดยไม่ต้องคำนึงว่าโทษขั้นต่ำ ของกฎหมายใดจะสูงกว่ากัน การที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่า จำเลยทั้งแปดมีความผิดฐานแผ้วถางป่าและทำไม้หวงห้าม โดยไม่รับอนุญาต แต่ให้ลงโทษฐานแผ้วถางป่าตามพระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 31 วรรคสอง ซึ่งเป็นบทหนัก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

จึงไม่ถูกต้อง แม้ไม่มีคู่ความ ฝ่ายใดฎีกา แต่เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้องได้ และเมื่อศาลฎีกา เห็นอีกว่า ที่ศาลล่างลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 ที่ 6 ที่ 7 และที่ 8 ในข้อหาดังกล่าวคนละ 8 ปีนั้นหนักเกินไปก็กำหนดโทษ ให้น้อยลงอีกได้ ซึ่งศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาลดไปถึงจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ที่มีได้ฎีกาได้ด้วยเพราะ เป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบด้วยมาตรา 225 สำหรับข้อหาไม้หวงห้ามไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยทั้งแปดคนละ 4 ปี ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ยังคงลงโทษจำคุกจำเลยทั้งแปดคนละ 4 ปี เช่นเดิม แม้ข้อหาดังกล่าวนี้นี้ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงก็ตาม แต่เมื่อคดีขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาแล้ว เมื่อศาลฎีกาเห็นว่าโทษที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์กำหนดมานั้นหนักเกินไป ก็มีอำนาจแก้ไขเสียใหม่ให้เหมาะสมได้ และสำหรับจำเลยที่ 3 ซึ่งถอนอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค 3 มิได้แก้ไข กรณีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2488 มาตรา 69,72 ตรียโดยไม่ระบวรกรรค ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขโดยระบวรกรรคให้ถูกต้องได้ด้วย

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยทั้งแปดได้กระทำผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ ร่วมกันเข้าไปยึดถือแผ้วถางครอบครองที่ดินทำไม้หวงห้ามประเภท ก. ไม้นางปรน ไม้สาเก ไม้อื่นขนาดเล็กและไม้ไผ่ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยตัดฟันโค่น ลิด เลื่อยออกจากต้นแล้วทอนเป็นท่อน ๆ รวมเป็นไม้ 45 ต้น ปริมาตร 57.35 ลูกบาศก์เมตร ไม้ขนาดเล็ก จำนวน 200 ต้นและไม้ไผ่ทั่วไปไม่ปรากฏปริมาตร อันเป็นการทำลายป่าและกระทำให้เกิดการเสื่อมเสียแก่สภาพป่า

สงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีได้รับสัมปทานหรือได้รับการยกเว้นใด ๆ ตามกฎหมายให้ทำไม้ดังกล่าว และได้ร่วมกันมีไม้ซึ่งยังมีได้แปรรูปอันเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ตามจำนวนและปริมาตรดังกล่าวไว้ในครอบครองไม้เหล่านั้นไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขายและพิสูจน์ไม่ได้ว่าไม้ดังกล่าวได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้จำเลยร่วมกันมีอาวุธปืนเป็นปืนมีทะเบียนและไม่มีทะเบียนรวม 4 กระบอก กระสุนปืนขนาดต่าง ๆ รวม 38 นัด ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและจำเลยร่วมกันพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวไปในหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2488 มาตรา 11, 54, 69, 72 ตริ, 73, 74, 74 ทวิ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 4, 6, 9, 14, 31, 35 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 91 ให้รับของกลาง และให้จำเลย คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทนและบริวารของจำเลยออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติด้วย

จำเลยทั้งแปดให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งแปดมีความผิดตามฟ้องการกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้เรียงกระทงลงโทษฐานแผ้วถางป่าและทำไม้หวงห้ามลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติมาตรา 31 วรรคสอง ซึ่งเป็นบทหนักจำคุกคนละ 8 ปี ฐานมีไม้หวงห้ามมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายจำคุกคนละ 4 ปี จำเลยที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 7 ทวิ วรรคแรก, 72 วรรคสาม, 72 ทวิ วรรคสอง อีกบทหนึ่ง เรียงกระทงลงโทษฐานมีอาวุธปืนจำคุก 1 ปี ฐานพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะจำคุก 1 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 เหลือจำคุก 8 เดือน รวมจำคุกจำเลยที่ 1, ที่

3 ที่ 4, ที่ 5, ที่ 6, ที่ 7, ที่ 8 ไว้คนละ 12 ปี จำคุกจำเลยที่ 2 ไว้ 12 ปี 8 เดือน ริมของกลางตามบัญชีทรัพย์สินเอกสารหมาย จ.18 ยกเว้นเฉพาะรายการที่ 9, 11 และ 12 ให้คืนและให้จำเลย คณงานผู้รับจ้าง ผู้แทนและบริวารจำเลยออกไปจากป่าสงวนแห่งชาติส่วนข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยทั้งแปดอุทธรณ์ จำเลยที่ 3 ขออนุญาตอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค 3 อนุญาต

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 จำเลยที่ 4 ถึงที่ 8 มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 69 วรรคสอง, 72 ตีวรรคสอง และริบไม้ของกลางนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2, จำเลยที่ 6 ถึงที่ 8 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 31 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 มาตรา 3 วางโทษจำคุกตั้งแต่สองห้านาทีถึงหนึ่งแสนห้าห้านาที แต่โทษฐานทำไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 73 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2525 มาตรา 4 วางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองแสนบาท โทษจำคุกที่จำเลยทั้งแปดจะได้รับตามพระราชบัญญัติป่าไม้ดังกล่าวสูงถึงยี่สิบปีจึงเป็นโทษที่หนักกว่าโทษตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวซึ่งมีโทษขั้นสูงเพียงสิบห้าปี โดยไม่ต้องคำนึงว่าโทษขั้นต่ำของกฎหมายใดจะสูงกว่ากัน การที่ศาลล่างทั้งสอง พิจารณาว่าจำเลยทั้งแปดมีความผิดฐานแผ้วถางป่าและทำไม้หวงห้ามโดยไม่รับอนุญาตแต่ให้ลงโทษฐานแผ้วถางป่าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 31 วรรคสอง ซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จึงไม่ถูกต้อง แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาแต่เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกาเห็นสมควร

แก้ไขเสียถูกต้องได้ และศาลฎีกาเห็นอีกว่า ที่ศาลล่างลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 ที่ 6 ที่ 7 และที่ 8 ในข้อหาดังกล่าวคนละ 8 ปีนั้น นักเกินไปก็กำหนดโทษให้น้อยลงอีกได้ ซึ่งศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาลดลงไปถึงจำเลยที่ 1, ที่ 3, ที่ 4 และที่ 5 ที่มีได้ฎีกาได้ด้วยเพราะเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบด้วยมาตรา 225 สำหรับข้อหาไม่หวังห้ามไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต นั้น ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยทั้งแปดคนละ 4 ปี ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ยังคงลงโทษจำคุกจำเลยทั้งแปดคนละ 4 ปี เช่นเดิม แม้ข้อหาดังกล่าวนี้น่าจะมีให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงก็ตาม แต่เมื่อคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลฎีกาแล้ว เมื่อศาลฎีกาเห็นว่าโทษที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 กำหนดมานั้นนักเกินไปก็มีอำนาจแก้ไขเสียใหม่ให้เหมาะสมได้และสำหรับจำเลยที่ 3 ซึ่งถอนอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค 3 มิได้แก้ไขกรณีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ. 2484 มาตรา 69, 72 ตรี โดยไม่ระบวรกรศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขโดยระบวรกรให้ถูกต้องได้ด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 3 มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ. 2484 มาตรา 69 วรรคสอง, 72 ตรี วรรคสอง ความผิดฐานมิได้หวังห้ามมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายจำคุกจำเลยทั้งแปดคนละ 2 ปี และสำหรับความผิดฐานแผ้วถางป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติและฐานทำไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ลงโทษจำเลยทั้งแปดฐานทำไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 11, 73 วรรคสองซึ่งเป็นบทหนักที่สุดจำคุกคนละ 2 ปี เมื่อรวมกับโทษฐานมิได้หวังห้ามมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองและฐานมิกับพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยผิดกฎหมายที่ศาลล่างพิพากษาไว้แล้ว ให้จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 4 ปี 8 เดือน ส่วนจำเลยนอกนั้นให้จำคุกคนละ 4 ปีนอกจากที่แก้ให้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุชาติ สุขสมิตร-เกียรติ สุนทรนนท)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ